

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구

감 사 명 : ○○지사 계약대금 집행 특정감사

제 목 : 해외지사 운영경비 집행업무 부당 처리

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○지사는 2016년 3월부터 2018년 12월까지 해외에 소재한 ◇◇ 및 □□와
용역·구매계약을 체결하였는데, 구체적인 계약 현황은 [별표 1] “◇◇와 체결한
계약 현황”, [별표 2] “◇◇와 체결한 계약 현황” 및 [별표 3] “□□와 체결한 계약
현황”과 같다.

◎●팀 팀원 A는 ○○지사 차장의 직위에서 금전출납 및 계약업무를 담당하였고,
□◆팀 팀장 B는 ○○지사 지사장의 직위에서 지출 및 결산 관계서류를 검토·결재
하는 등 지사의 회계업무를 관리·감독하였다.

한편, ○○지사는 2개의 예금장, 카드장 및 현금장 등 총 4개의 장부를 보유·
사용하고 있으며, 지사경비 자금 집행 시 통장에 의한 지출(계좌이체), 법인카드
또는 현금을 사용하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 회계업무 집행 책임 관련

공사 「해외조직망 회계업무요령」(이하 “회계요령”이라 한다) 제3조에 따르면 해외 지사의 회계업무는 지사장 책임 하에 집행하도록 되어 있다.

또한 위 회계요령 제4조 제1항에 따르면 지사장은 금전출납담당자를 별도로 지정해야 하며, 매월 1회 이상 통장 잔고 확인으로 건전한 자금 운영을 유지해야 하고, 같은 조 제2항에 의하면 금전출납담당자는 선량한 관리자로서 책임을 다하여야 하며, 고의 또는 과실을 막론하고 금전출납의 사고에 대한 책임을 지도록 되어 있다.

나. 지출 업무 관련

위 회계요령 제8조에 의하면 자금은 거래은행에 입금, 관리운영 하여야 하며, 자금의 지출은 수표발행 및 통장에 의한 지출 및 법인카드에 의한 지출을 원칙으로 하되 다만, 소액 또는 특별한 경비를 지급하는 경우에는 예외로 하도록 되어 있다.

또한 「해외지사 관리지침」(이하 “관리지침”이라 한다) 제21조에 따르면 현금 이외의 다른 결제수단이 없는 경우 또는 소액일 경우에는 매 건당 미화기준 100불 한도 내에서 현금으로 집행할 수 있고, 금전출납담당자는 지사경비 집행의 이중확인을 위하여 지사장의 사전승인을 받은 후 지사경비를 집행하여야 하는데 단, 주재국의 여건상 지사장의 사전승인이 어려울 경우, 지사장은 지사경비 집행의 이중확인을 위한 별도의 절차를 마련하도록 규정하고 있다.

한편, 위 관리지침 제24조에 의하면 지사경비의 영수증은 수표 결제 시 수표 사본, 카드결제 시 카드부분, 계좌이체 시 은행발행 계좌이체 영수증 또는 자동화 기기 발행 영수증 및 기타 현금 지급시 영수증 정본에 의거 처리하도록 되어 있다.

다. 회계 관계 서류 관리 및 보관 관련

위 회계요령 제12조에 의하면 분기별 집행한 지사경비는 사장이 정하는 구비서류를 첨부하여 분기종료 후 15일 이내에 본사에 도착시켜야 하고, 위 관리지침 제25조에 따르면 집행한 사업비 중 기획판촉비와 광고사업비는 지사경비 집행내역서, 집행항목별 지출명세서 및 증빙서 등의 구비서류를 첨부하여 정산보고서를 작성, 분기종료 후 15일 이내에 본사에 도착시키도록 되어 있다.

또한 위 회계요령 제14조에 따르면 해외지사는 지사의 회계처리를 위하여 현금출납부, 예금장, 예산배정 및 정산대장 등의 장부를 비치하고, 각종 거래를 발생 원칙에 따라 기록 유지하여야 하며, 같은 회계요령 제17조에 의하면 제반경비는 지출 당일에 예금장 및 현금장에 입력하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 ○○지사와 ◇◇·□□간의 계약 체결 및 대금 지급 실태를 점검하였는 바, 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 미화기준 100달러 초과 현금 집행

○○지사는 부스 제작 용역계약'(이하 "부스 제작 용역계약"이라 한다)을 ◇◇와 체결하였고, 계약대금 17,600달러 전액을 선금으로 ◇◇의 대표자(대표이사) C(이하 "C"이라 한다) 개인에게 현금으로 지급하였다. 그리고 ○○지사는 '가이드북 번역 및 제작 용역계약'(이하 "가이드북 번역 용역계약"이라 한다)을 □□와 체결하였고, 계약대금 8,800달러 전액을 선금으로 D¹⁾ 개인에게 현금으로 지급하였다.

위 2건 용역계약의 구체적인 내용은 [표 1]과 같다.

1) 8페이지 본문 2)의 내용 참조

[표 1] 부스 제작·가이드북 번역 용역계약 명세

계약명	계약체결일	계약기간	계약내용	계약금액 / 지급조건
부스 제작 용역	2018.12.26.	2019.1.31. ~2019.2.3.	부스 디자인, 제작 설치 및 관리	17,600달러 (원화 19,803,520원 상당) 계약 시 전액 지급
가이드북 번역 및 제작 용역	2018.12.27.	-	가이드북 번역, 편집 및 인쇄	8,800달러 (원화 9,901,760원 상당) 다음날까지 전액 지급

주: 원화계산은 2018.12.26.자, 12.27.자 서울외국환중개 매매기준을 적용(USD1 = KRW1,125.20 기준 원화 환산)
자료: ○○지사 제출자료 재구성

1) 부스 제작 용역계약 관련

○○지사는 2018. 12. 26. ◇◇와 부스 제작 용역계약을 체결하였는데, 당시 C는 A에게 계약대금을 미화 현금으로 직접 지급해 달라고 요구하였고, 이에 대해 A는 다음 날 현금으로 지급하기로 하였다.²⁾

다음 날 2018. 12. 27. A는 ◇◇가 발행한 청구서(INVOICE)를 수령하였는데,³⁾ 청구서(INVOICE)에는 [표 2]와 같이 부스 제작 용역계약의 계약대금 17,600달러를 ◇◇의 법인계좌로 송금하도록 되어 있었다.

[표 2] ◇◇가 발행한 청구서 세부 내용

발신	◇◇
참조	***@hanmail.net ^{주)}
발행일자 / 금액	2018. 12. 27. / USD17,600
지급방법	payment of cash
건명	2019 부스 용역계약 / 2019. 1. 31.~2. 3.
은행명	☐☐ Bank
USD 예금주 및 계좌번호	◇◇ / 26 0006 이하 생략

주: A 이메일 주소

자료: ○○지사 제출자료 재구성

2) C는 ◇◇ 법인계좌 및 자신의 개인계좌가 사용 중지되어 ◇◇ 직원의 개인계좌로 입금해 달라고 지사장에게 요청하였으나 지사장이 거절하여, A에게 용역업체의 교체 또는 현금 지급을 요청하였음. A는 감사실과의 문답에서 C사장이 계약 체결 후 사무실로 와서 계약대금을 현금으로 지급해 달라고 요구하여 현지직원에게 12. 27. 은행에서 현금을 인출할 수 있도록 지시하였다고 진술하였음

3) A가 INVOICE를 B에게 보고하였는지 여부는 확인되지 않았음(다만, A는 감사실과의 문답에서 지사장에게 보고하였다고 진술한 반면, B는 감사실과의 문답에서 A가 INVOICE를 보여주지 않았다고 진술하였음)

그러나 A는 2018. 12. 27. 현금 지출의 증인이 될 수 있는 현지직원을 데리고 가지 아니하고 홀로 지사 거래은행인 ㉡은행 <▲지점을 방문하였고, 17,600달러를 현금으로 인출하여 C에게 직접 전달하였다.⁴⁾

2) 가이드북 번역 용역계약 관련

○○지사는 2018. 12. 27. □□와 가이드북 번역 용역계약을 체결하였다.⁵⁾ 계약상대자 □□는 지사가 과업을 수행할 적절한 업체로 판단하여 선정된 것이 아니라 ◇◇에서 이사로 재직하다가 2018년 10월 경 퇴사한 D가 소개하였는데, □□는 번역·제작 업무와 관계가 없는 인테리어 전문 업체였고, 당시 미화 계좌를 보유하지 아니하였다.

한편, D는 당시 프리랜서로 일하고 있었을 뿐, □□의 대표자이거나 위 가이드북 번역 용역계약과 관련하여 □□으로부터 계약 체결 및 계약대금 수령 등에 대하여 위임을 받지도 아니하였음에도⁶⁾ 2018. 12. 27. □□의 견적서와 청구서(INVOICE)를 직접 가지고 와서 ○○지사에 제출하였다.⁷⁾

계약서가 작성되지 아니한 상태에서, 계약성립의 증거가 되는 유일한 서류인 위 청구서(INVOICE)에는 가이드북 번역 용역계약의 계약대금 8,800달러를 ‘다음날까지 100% 지급’이라고만 되어 있을 뿐, 계약대금 수령과 관련한 정보인 은행명, 계좌의 소유주(수취인) 및 계좌번호가 기재되어 있지 아니하여 ○○지사는 원천적으로 □□

4) 현금 전달 장소에 대해 A는 감사실과의 문답에서 C를 ㉡은행 <▲지점에서 만나서 전달하였다고 진술하였음. C 또한 ◇◇ 직원을 동행하지 않았고 위 은행에서 A를 만났고, A가 미화 현금을 전달하였다고 진술하였음

5) ○○지사는 □□와 실제로 계약서를 작성·체결하지 않았음. 따라서 2018. 12. 27.자 INVOICE를 근거로 함

6) D는 2010년 12월부터 2018년 9월까지 ◇◇ 이사의 직위에서 월급을 받았고, □□는 자신의 협력업체일 뿐 □□에 근무한 사실이 없다고 진술하였음. 또한 A는 감사실과의 문답에서 D가 □□의 대표자나 직원이 아니었다고 진술하였음

7) A는 INVOICE를 B에게 보고하였는지 여부는 확인되지 않았음(A는 감사실과의 문답에서 지사장에게 보고하였는지 기억이 나지 않는다고 한 반면, B는 감사실과의 문답에서 견적서는 봤으나 청구서를 보지 못했다고 진술하였음)

법인 또는 대표자 명의의 계좌로 송금하는 것이 불가능했다.

그렇다면 ○○지사는 계약대금 지급 방법 및 절차 등에 대해 계약상대자인 □□에게 직접 확인했어야 함에도 이를 간과하였고, D에게도 청구서의 내용 보완을 요청하지 않았다. 이후 A은 □□에게 계약대금을 계좌이체로 지급하지 아니하고, 2018. 12. 28. 현지직원(E)에게 ㉠은행에서 8,800달러를 인출해서 가져오도록 지시하였으며, 같은 날 지사 사무실에서 지사장 등 다른 직원이 입회하지 아니한 상태에서 D에게 선금으로 계약 금액 전액인 8,800달러를 직접 지급하였다.⁸⁾

위와 같이 공사 규정 상 현금지출은 매 건당 미화기준 100달러 한도 내에서 집행해야 함에도, A는 100달러를 초과하여 계약대금을 현금으로 지출하였다.

나. 지사경비 집행의 이중확인 미이행

○○지사는 사업비, 주재비 등 경비지출 시 법인카드, 현금 지출을 제외하고 대부분 통장에 의한 지출(달러 또는 현지화 송금)에 의해 거래처에 대금을 송금하고 있었고, 지사경비 집행의 이중확인을 위한 별도의 절차는 마련되지 않았다.

그런데 ○○지사의 통장에 의한 지출은 지사 주재원이 직접 온라인송금(인터넷뱅킹)을 하는 형태가 아닌 지출 건별로 A가 수기로 종이송금장(송금요청서)에 지사 계좌 번호, 상대방 계좌번호, 송금 이유를 작성·직접 서명하여 지사 현지직원에게 전달하고, 현지직원이 은행에 팩스를 보내면 해당 송금 내역을 확인한 은행원이 직접 계좌 송금 후, 그 다음날 은행거래내역서를 A에게 이메일로 보내주는 방식으로 처리되고 있었다.⁹⁾

8) D은 자신의 직원 1명을 대동하여 지사 사무실에서 A으로부터 수령하였다고 진술하였고, A 또한 감사실과의 문답에서 지사 사무실에서 D를 만나 지급하였다고 진술하였음

9) ○○지사는 온라인 송금 시 사용자 인증을 위한 보안매체인 OTP(One-Time Password: 고정된 패스워드 대신 무작위로 생성되는 일회용 비밀번호)발생기를 사용하지 않고 있었음. 한편, 지사의 송금처리 방식에 대해 B는 감사실과의 문답에서 A가 사무실에서 인터넷뱅킹을 통해 송금을 하는 것으로 알고 있는 등 지사의

또한, ○○지사가 ㉡은행에서 일반적으로 현금을 인출하고자 할 때에는 은행에 서명이 등록된 A가 현금인출장 및 위임장을 작성하여 현지직원에게 전달하면 현지 직원이 은행을 방문하여 현금을 인출하거나, A가 직접 현금을 인출하려면 본인의 신분증을 지참하여 은행에서 서명한 후 현금을 인출할 수 있었다.

한편, ○○지사 주재원이 지사경비 집행과 관련한 계좌이체, 현금 인출 등의 은행 거래를 자유롭게 하려면 지사 거래은행인 ㉡은행에 사전에 주재원의 친필 서명이 등록되어야 하는데, B와 A가 ○○지사에 근무할 당시 ㉡은행에는 지사 회계책임자인 B의 서명이 등록되어 있지 않았고 A 1명의 서명만 등록되어 있었다.¹⁰⁾

따라서 ○○지사는 지사경비 집행의 이중확인을 위한 별도의 절차가 없었고, 당시 주재원이 지사장과 차장 2명이었기에 B는 지사 부임 당시 ㉡은행의 서명등록 당사자로 A에서 지사장 본인으로 변경·등록을 하고¹¹⁾, 이에 따라 이중확인의 절차로 A가 송금장을 작성하여 지사장에게 제출하여, 지사장이 해당 송금 건에 문제가 없음을 확인한 후 송금장에 서명(지사장의 사전승인 형태)하는 방식으로 지사경비를 집행했어야 했다.

그러나 A의 서명만이 ㉡은행에 등록되어 있었기에, ○○지사의 경비 집행 시 지사장의 사전승인이 없더라도 A의 단독행위로 지출이 가능했고, 위 2건(17,600달러, 8,800달러)의 현금 집행 때에도 A은 지사경비 의 이중확인을 위한 절차인 지사장의

경비지출에 대해 명확히 알지 못하였음

10) A는 감사실과의 문답에서 은행에 본인의 서명이 등록되어 있었고, 본사로 돌아오는 시기에 B의 서명이 등록되었다고 하였고, 답변서에 당시 ㉡은행의 경우 기관별 1인에 대해서만 서명권을 인정하였다고 진술하였음. 한편, B는 답변서에서 A가 서명·등록하여 사용하고 있었기 때문에 자신은 별도로 서명·등록을 하지 않았다고 진술하였음. 그러나 F는 지사 부임 후 2019. 5. 29.에 ㉡은행에 서명을 등록(당시 B도 같이 등록)하였다고 진술하였음

11) 또는 주재원 2명 모두 등록한 후, 평상시에는 지사장의 서명으로 은행거래를 처리하고, 지사장이 휴가나 출장 등으로 부재중일 때에만 차장의 서명으로 은행거래를 하고 지사장에게 보고하는 것이 타당함

사전승인을 받지 않았고, 또한 본사의 승인을 득하지 아니하였다.¹²⁾

다. 계약대금 영수증正本 등 회계 관계 서류 미수령 및 미보관

1) 부스 제작 용역계약 관련

2018. 12. 27. A는 17,600달러를 현금으로 ◇◇의 C에게 지급하였으므로 현금 지급에 대한 증빙자료로 영수증 정본을 제출받아 지사 정산서류에 편철하여 보관하여야 했다.

이에 대해 A는 C에게 현금을 지급할 당시 영수증 정본은 아니지만 ‘확인증’을 C으로부터 받았으며¹³⁾, 이를 정산서류에 보관·편철하지 않았을 뿐 지사 사무실 자신의 개인 캐비닛에 보관하였다고 진술하였다. 그러나 A와 C 외 당시 ㉡은행에 동행한 ◇◇ 또는 지사 직원도 없는 상황에서 A가 ‘확인증’을 당일 수령하였다고 볼 만한 근거는 없었고, 캐비닛에 실제로 보관되고 있었는지 확인되지 않았다.¹⁴⁾

오히려 위 ‘확인증’을 실제로 입수하게 된 계기는 공사 감사실이 2019년 10월 경 ‘2019년 해외지사 종합감사’ 시 ○○지사를 감사하는 과정에서, ○○지사가 위 부스 제작 용역계약의 계좌이체 증빙자료로 제출한 ㉡은행의 은행거래내역서 상 거래상대방(수취인)이 ◇◇ 또는 C가 아닌 ‘K*****’¹⁵⁾라고 기록되어 있는 것을 발견하여 이에 감사실은 ○○지사에게 정확한 증빙 자료 제출을 요구하였고, 이후 ○○지사는 2019년 12월 경 C에게 위 부스 제작 용역의 계약대금 수령의 영수증을

12) ○■팀은 주재국 사정상 현금보유한도와 지출한도 증액이 필요한 경우 공문 또는 TMS(관광마케팅시스템) 기타승인보고를 통해 본사의 승인을 받고 있다고 진술하였음

13) C는 당시 ‘확인증’ 원본 2부를 만들어서 12. 27. A를 은행에서 만났을 때 1부를 전달하였고, 다른 1부는 ◇◇에 보관하고 있었다라고 진술하였음

14) A는 감사실과의 문답에서 캐비닛 보관 이유에 대해 현금 지출에 대해 알리고 싶지 않았고, 본사로 귀국하기 전 ‘확인증’을 어떻게 처리하였는지 기억이 나지 않는다고 진술하였음

15) K*****가 정확한 용어이며, ‘From cash account’의 의미로 현금으로 거래된 경우를 말함

요구하였으며, 이에 따라 C는 위 ‘확인증’을 ○○지사에 제출하였다.¹⁶⁾

2) 가이드북 번역 용역계약 관련

2018. 12. 28. A는 가이드북 번역 용역계약의 계약대금 8,800달러를 현금으로 D에게 지급하였으므로 현금지급에 대한 증빙자료로 영수증 정본을 □□ 또는 D로부터 제출받아 지사 정산서류에 편철하여 보관하여야 했다.

그러나 A는 계약상대자도 아니고 □□으로부터 위임을 받지도 아니하여 가이드북 번역 용역계약과 아무런 이해관계가 없고 정당한 채권자가 아닌 D 개인에게 계약대금을 지급하였음에도 □□ 또는 D로부터 영수증 정본을 수령하지 않았고, 당시 D가 실제 계약상대자인 □□에게 위 8,800달러 전액을 전달하였는지 확인하지도 않았다.¹⁷⁾

그러나 현금 지출의 경우에는 수표, 계좌이체 또는 신용카드를 이용한 지출과 달리 지출 증빙(영수증 정본)을 수령·보관하지 않을 경우 지출 사실을 확인할 수 있는 방법이 없는데도, A는 위와 같이 현금 지출 2건에 대한 영수증 정본의 증빙자료를 계약상대자로부터 수령하지 않았다.¹⁸⁾

라. 회계장부 허위 기재 및 정산자료 허위 보고

A는 계약 대금을 현금으로 인출하여 지급하였음에도 ‘거래발생원칙’에 따라 지사 회계장부에 사실대로 정확하게 기재하지 아니하고, 계좌이체 한 것으로 보이게 하고자

16) F에 의하면 C가 카카오톡 메시지로 ‘확인증’을 이미지로 전송해 주었다고 하였음. 한편, ‘확인증’에는 일금: USD17,600, 날짜: 2018년 12월 27일, 제목: 2019년 부스설치 및 운영비, 지불자: 한국관광공사 ○○지사, 수령자: ◇◇, 현금으로 지불받았음을 확인한다고 기재되어 있었고, C가 서명하였음

17) D은 현금 수령 후 지사에 영수증이나 증빙자료를 제출하지 아니한 이유는 기억이 나지 않지만, 용역대금을 □□에게 지불하였고, 수기로 작성된 영수증을 본인이 수령하였으나 현재는 없다고 진술하였음. 다만, A는 가이드북 제작 용역과 관련하여 □□와 D간에 체결된 계약서, 위임장(위임임: □□, 수임인: D) 및 영수증(□□가 D로부터 2018. 12. 28. 현금으로 전달받았다는 내용)을 2020. 12. 8.에 감사실에 제출하였음

18) C가 제출한 ‘확인증’을 실제로 수령하였다고 할지라도 그 영수증을 제대로 보관·편철하지 않았음

[그림 1]과 같이 ○○지사 미화현금장이 아닌 미화예금장에 2018. 12. 27. 17,600달러를 ◇◇에게, 2018. 12. 28.에 8,800달러를 □□에게 지출하였다고 허위로 기록하였다.

[그림 1] ○○지사 미화 예금장 기재 현황

2018.12.27. 예금장 조회 화면	2018.12.28. 예금장 조회 화면
(세부내역 기재 생략)	(세부내역 기재 생략)

자료: 공사 TMS자료 재구성

또한 A는 위 2차례의 현금 지급에도 불구하고, ○○지사의 거래 은행인 ㉡은행이 지사에 보내 준 2018. 12. 27.자 및 2018. 12. 28.자 은행거래 내역서를 위 2건 계약대금의 계좌이체 증빙자료로 사용하기 위하여 거래상대방 (수취인)이 ◇◇ 또는 □□이 아닌 'K*****'라고 기재되어 있었음에도 [그림 2]와 같이 은행거래내역서 하단에 '<USD송금>' 이라고 허위로 기재하였다.

[그림 2] ㉡은행 거래내역서 상 기재 현황

2018.12.27. 지출증빙 자료	2018.12.28. 지출증빙 자료
(세부내역 기재 생략)	(세부내역 기재 생략)

자료: ○○지사 제출자료 재구성

그리고 A는 위 은행거래내역서를 ○○지사의 2018년 4분기 정산자료의 구비서류로 첨부하여 지사장에게 결재(서명)를 요청하였고, B는 이를 제대로 검토·확인하지 않은 채 정산자료 표지 총괄표에 그대로 결재(서명)를 하였으며, 이후 A는 본사에 위 구비서류를 포함한 2018년 4분기 정산 보고서를 제출하였다.

마. 법인과 계약체결 후 계약대금을 개인에게 지급

비록 법인의 (대표)이사라고 할지라도 계약에 의하여 채권양도가 이루어지 아니하였다면 (대표)이사는 자신의 개인계좌로 법인의 계약대금을 수령할 수 없다.¹⁹⁾

따라서 ○○지사는 법인과 계약을 체결하였고, 대금청구권이 개인에게 양도되지 않았다면 계약대금은 특별한 사유가 없는 한 거래당사자 간의 정확한 대금 인도·인수와 투명한 거래를 위하여 계약상대자인 법인이 수령하도록, 특히 통장에 의한 지출(법인명의로 계좌로 이체)에 의해 공식적으로 처리함이 타당하다.

그러나 ○○지사는 ◇◇, □□와 각각 계약을 체결한 후, 계약대금을 법인명의로 계좌로 송금하지 아니하고 대표이사 C 또는 이사 D의 개인계좌로 송금하였으며, 앞서 언급한 바대로 현금을 인출하여 C 또는 D 개인에게 직접 지급하기도 하였다.

더욱이 감사실의 ‘2018년 제1차 해외지사 종합감사’ 결과²⁰⁾가 2018. 7. 25. 본사 및 전 해외지사에 통보된 이후, A는 지사장의 지시를 받거나 위 감사 결과에 대해 알고 있었음에도²¹⁾ 지속적으로 개인에게 대금을 지급하였다.

19) 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제7조에 의하면 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(대금청구권)을 제3자에게 양도할 수 있고, 계약담당공무원은 채권양도와 관련하여 적정한 용역이행목적 등 필요한 경우에는 채권양도를 제한하는 특약을 정하여 운용할 수 있도록 되어 있음

20) 감사대상 지사가 법인계좌가 아닌 개인계좌로 송금하는 등 거래대금을 업체가 아닌 개인에게 지급하여 대금지급 업무 업무처리가 미흡한 점을 지적함

21) B는 감사실과의 문답에서 2018. 8. 28. A로부터 C 개인계좌로 송금하였다는 사실을 보고 받고, A에게 법인계좌로 송금하라고 지시하였다고 진술하였음. A는 감사실과의 문답에서 B로부터 계약대금은 ◇◇ 법인계좌로 입금하라는 지시를 받았고 개인계좌 입금이 안 된다는 얘기를 들었으며, 감사실의 감사결과에 대해 알고 있었다고 진술하였음

관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

1. A의 경우

A는 감사결과를 받아들이면서도 ① 당시 ㉠은행의 경우 기관별 1인에 대해서만 서명권을 인정하였기에 당시 B는 ㉠은행에 서명을 등록할 수가 없어서 주채원인 자신이 송금장에 서명할 수 밖에 없었다는 점, ② 2018년도 예산 마감 때문에 차순위 업체로 변경하거나 ◇◇와 계약 후 개인계좌로라도 경비를 집행해야 ‘2019 박람회’를 원활히 진행할 수 있다고 B에게 보고하였으나, 지사장이 법인계좌로만 입금해야 한다는 원칙적인 이야기만 하여 위 박람회에 차질이 생길 경우 공사에 미칠 악영향을 고려하여 C의 제안대로 현금을 집행할 수 밖에 없었다는 점, ③ 외환계좌를 보유한 업체를 찾지 못하는 상황이 지속되어 무슬림 책자 제작 등의 경력이 있는 D 이사 및 지사장과의 수 차례 회의가 있었고, 현금 지출의 필요성은 공유되었다고 판단되어 지사장에게 별도로 보고하지 않았다는 점, ④ 지사 사업의 이해도와 책임감이 있는 한국계 업체와 지속적인 사업을 진행하게 되는 경우가 많았고, 현지 사정상 개인계좌 입금으로 사업이 진행되었다는 점, ⑤ 관련 업체와 사적인 이해관계로 업무를 추진하지 않았으며 적극적인 업무를 수행하기 위하여 발생한 점 등의 사정을 고려해 달라고 주장하였다.²²⁾

그러나 A는 금전출납담당자로서 ○○지사 주채원으로 근무하기 전 이미 다른 해외지사 근무경험이 있어서 현금 집행의 원칙 등 해외지사 경비지출 관련 규정을 알고 있었다고 봐야 할 것이며, 만일 당시 경제상황 상 달리 현금 집행이 불가피

22) 한편, A는 감사 지적사항에 대해 적극행정면책을 신청하였으나, A에게 고의 또는 중대한 과실이 존재(대상 업무를 처리하면서 건당 100달러를 초과하는 현금으로 집행하는 등 공사 관련 규정을 위반하였고 지사장의 사전승인과 본사의 승인을 받지 않는 등 중대한 절차상의 하자가 존재)하여 면책을 인정할 수 없음(「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조 및 제6조 참조)

하였다면 지사장의 사전승인과 본사의 승인을 득하는 등 집행 과정의 정당성을 갖춰야 함에도 이를 행하지 않다는 점, 두 차례 모두 현금 지출 의 근거로 영수증 정본을 수령하지 아니하였고, 증빙자료로 보관하지 않았다는 점, 현금을 지급 하였음에도 계좌이체한 것으로 장부상에 고의로 허위 기록한 점, 또한 개인계좌 입금에 대한 문제점을 지사장의 지시와 감사실의 감사결과로 익히 알고 있었기에 위 주장을 받아들이기 어렵다.

2. B의 경우

B는 감사결과에 대해 이견이 없다고 답변하였다.

징계요구 양정

1. A의 부당행위 및 징계사유 해당 여부

A는 지사의 금전출납담당자로서 선량한 관리자의 책임을 다하여야 함에도 ① 건당 100달러를 초과하여 계약대금을 현금으로 인출하여 집행하였다는 점, ② 지사 경비 집행의 이중확인을 위하여 지사장으로부터 사전승인을 받아야 함에도 이를 이행하지 않았다는 점, ③ 현금 지급 시 영수증 정본을 수령해야 함에도 현금으로 집행한 것으로 보이지 않게 하고자 2건 모두 영수증을 수령하지 않았고, 정산서류에 편철·보관하지도 아니하였다는 점, ④ 거래발생원칙에 따라 회계장부를 기록해야 함에도 현금 집행을 계좌이체한 것으로 나타내고자 미화현금 장부가 아닌 미화예금장부에 지출 금액을 허위로 기록한 점, ⑤ 은행거래내역서에 ‘<USD송금>’이라고 허위로 작성·기재한 후 동 거래내역서를 계약대금 집행의 증빙자료로 첨부하여 지사장의 결재를 득하고 본사에 보고한 점, ⑥ B의 지시에도 불구하고 계약대금을

계약상대자인 법인명의 계좌로 송금하지 아니하고 개인계좌로 송금한 점 등을 고려할 때, A는 ○○지사 운영경비 집행업무를 부당하게 처리하고 회계질서를 어지럽힌 것으로 판단된다.

따라서 A의 행위는 「취업규칙」 제5조 제1항 및 「임직원행동강령규정」 제8조에 위배된 것으로 「징계규정」 제3조 제2호, 제3호 및 제4호의 징계사유에 해당 한다.

2. B의 부당행위 및 징계사유 해당 여부

B는 A의 상급자이면서 ○○지사의 계약 및 회계 업무의 총괄담당자이자 회계 책임자로서, 계약대금이 계좌이체로 처리되었는지 또는 현금으로 집행되었는지, 청구서(INVOICE) 및 계약서를 포함하여 계약대금의 지출 증빙자료 등의 회계 관련 서류가 제대로 보관되어 있는지, 회계장부가 사실대로 기록되고 있는지 확인하는 등 지사경비 출납업무에 대한 관리·감독 및 내부통제를 철저히 하여야 했다.

그러나 B는 ① 지사 경비 지출의 이중확인 절차를 지키지 아니하였다는 점 ② 영수증이나 은행거래내역서 등의 지출 증빙자료가 사실대로 갖춰져 보관되고 있는지 이를 제대로 확인하지 않은 채 정산보고서를 결재하였다는 점, ③ 회계장부가 허위로 기록되어 있음에도 이러한 사실을 파악하지 못하였다는 점, ④ A가 법인계좌가 아닌 개인계좌로 송금하였다는 사실을 보고받았고, 감사실의 2018년 감사결과에 대해 인지하였음에도 A에게 대금지급에 대해 개선하라고 지시만 하였을 뿐, A가 개인에게 계약대금을 지속적으로 지출하는 등의 문제가 반복되었음에도²³⁾ 이를 제대로 확인하여 조치하지 않은 점 등을 고려할 때, ○○지사 회계업무의 책임자로서

23) 특히, 부스 제작 용역계약 건은 계약 체결 전 C가 B를 직접 대면하여 계약대금을 현금으로 지급해 달라고 요구하였기에 대금 지급에 문제가 발생할 수 있다는 점을 사전에 파악 가능하였고, 지출 다음 날 지사 거래은행에서 보낸 온 은행거래내역서에 수취인명이 'K*****'라고 되어 있어서 계좌이체가 아니라는 사실을 알 수 있었음에도 B는 이를 발견하지 못하였음

B는 지사 회계업무의 관리·감독을 철저히 하지 못한 것으로 판단된다.

따라서 B의 행위는 「취업규칙」 제5조 제1항 및 「임직원행동강령규정」 제8조에 위배된 것으로 「징계규정」 제3조 제3호 및 제4호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 해외지사 운영경비 집행업무를 부당하게 처리한 관련자에 대하여 「징계규정」에 따라 징계조치 하시고, **(중징계)**

② 해외지사 운영경비 집행업무를 제대로 관리·감독을 하지 못한 관련자에 대하여 「징계규정」에 따라 징계조치 하시기 바랍니다. **(경징계)**

[별 표 1]

◇◇와 체결한 계약 현황(2016년 3월~2019년 5월)

(금액 단위: 미화 달러)

	계약 건명	계약금액	지급액	계약대금 지급처(수령인)	계약대금 지급방법	지급일
1		3,000	3,000	C	계좌이체	16.3.8.
2		24,374.08	20,000 4,374.08	C	계좌이체	16.7.18. 16.7.29.
3		22,467.00	11,233.31 11,233.31	C	계좌이체	16.8.22. 16.9.8.
4		27,659.63	14,908.09 12,751.54	C	계좌이체	16.11.21. 16.12.22.
5		1,350	1,350	C	계좌이체	17.3.6.
6	(세부내역 기재 생략)	50,300	21,500 6,000 22,800	C	계좌이체	17.8.18. 17.9.6. 17.9.19.
7		20,000	20,000	C	계좌이체	17.12.4.
8		6,000	3,000 3,000	C	계좌이체	18.2.19. 18.3.2.
9		22,065.08	16,902.85 5,162.23	C D	계좌이체	18.4.10. 18.5.22.
10		5,227.4	2,985.40 2,242	C	계좌이체	18.4.13. 18.4.13.
11		5,343.00	3,740.10 1,602.90	C D	계좌이체	18.5.3. 18.5.22.
		30,582.30	25,386.41 5,195.89	D	계좌이체	18.7.13. 18.8.16.
12		1,350	1,350	D	계좌이체	18.8.9.
		3,184	3,184	D	계좌이체	18.8.9.
		1,150	1,150	D	계좌이체	18.8.9.
13		5,000	2,500 2,500	D	계좌이체	18.9.5. 18.9.27.
14		17,600	17,600	C	현금인출	18.12.27.
			246,652.11			

자료 : ○○지사 제출자료 재구성

[별 표 2]

◇◇와 체결한 계약 현황(2016년 3월~2019년 5월)

(금액 단위: 현지화 / 미화 달러)

	계약 건명	계약금액 현지화(달러)	지급액	계약대금 지급처(수령인)	계약대금 지급방법	지급일
1	(세부내역 기재 생략)	63,419 (19,892.69)	43,000 20,419	C	계좌이체	16.12.29.
						17.2.10
2		16,354.80 (4,562.25)	16,354.80	C	계좌이체	17.2.23.
3		8,934.96 (2,509.92)	8,934.96	C	계좌이체	17.4.24.
4		1,722.80 (489.09)	1,722.80	C	계좌이체	17.7.10.
5		15,717.60 (4,245.95)	15,717.60	C	계좌이체	17.11.10.
6		1,200 (319.25)	1,200.00	C	계좌이체	18.2.19.
7		10,419 (1,907)	5,209.70 5,209.70	D	계좌이체	18.8.2.
						18.8.16.
		54,349.56	54,349.56			

자료 : ○○지사 제출자료 재구성

[별 표 3]

□□와 체결한 계약 현황

(금액 단위: 미화 달러)

	계약 건명	계약금액	지급액	계약대금 지급처(수령인)	계약대금 지급방법	지급일
1	(세부내역 기재 생략)	8,800	8,800	D	현금인출	18.12.28.
		8,800	8,800			

자료 : ○○지사 제출자료 재구성